

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6583/2539

นาง บุญเทียม หอมทรัพย์หรือคำแสน
รอด

นาย อ่อนศรี วงศ์ใหญ่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 148

คดีก่อนโจทก์จำเลยพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งมีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทจำเลยได้ออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของโจทก์ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินส่วนที่ทับที่ดินของโจทก์ประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่าโจทก์จะฟ้องขอให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินของจำเลยเฉพาะส่วนที่ทับที่ดินของโจทก์ได้หรือไม่ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีก่อนฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 4756 ตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา อยู่ติดต่อทางด้านทิศใต้ของที่ดินจำเลย เมื่อประมาณเดือน พฤษภาคม 2534 จำเลยขอออกโฉนดที่ดินเลขที่ 7553 ตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทับที่ดินของโจทก์ด้านทิศเหนือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ

5 ไร่ 2 งาน ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 7553 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษส่วนที่ทับที่ดินของโจทก์ตามแผนที่ท้ายฟ้อง

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ตลอดมา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 7553 เลขที่ดิน 80 ตำบลสวนกล้วย (สังเม็ก) อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนที่พิพาทหมาย จ.4 ส่วนที่ระบายด้วยหมึกสีเขียว

จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุผลควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับว่า ฟ้องโจทก์เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำและฟ้องซ้ำหรือไม่ เห็นว่า ในคดีก่อนโจทก์จำเลยพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งมีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท จำเลยได้ออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของโจทก์ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินส่วนที่ทับที่ดินของโจทก์ ประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่าโจทก์จะฟ้องขอให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินของจำเลยเฉพาะส่วนที่ทับที่ดินของโจทก์ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีก่อน ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำ

พิพากษายืน

(ชุชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ